

<제6장 인사처분.제2절 전직>

I. 의의

- 전직(배치전환)이란 동일한 사용자 내에서 근로자의 직무내용이나 근무지에 변경을 가져오는 인사명령을 의미한다. 이는 사용자의 인사권 행사로서, 기업의 합리적 경영을 위해 필요한 인사 배치의 한 형태이다.

II. 전직명령의 법적 근거

1. 견해의 대립

- 전직명령의 법적 근거에 대하여는 크게 계약설과 인사권설이 대립하고 있다.

(1) 계약설

① 내용

- 근로계약 체결 시 근로자가 자신의 직무나 근무지 변경에 동의하였을 때 비로소 전직의 근거가 발생한다고 본다. 근로계약상 직무내용 또는 근무지가 특정되었다면, 근로자의 개별적 동의가 없는 한 전직은 허용되지 않는다.

② 근거

- 근로계약의 구속력을 중시하는 견해이다.

(2) 인사권설

① 내용

- 전직은 기업의 경영 목적 달성 및 인력 운용의 효율성을 위한 사용자의 고유한 인사권에 속하는 사항이므로, 근로계약이나 단체협약 등에 특별한 제한이 없는 한 사용자가 재량으로 할 수 있다고 본다.

② 근거

- 사용자의 경영권을 중시하는 견해이다.

2. 검토

- 판례는 인사권설의 입장을 취하면서도, 사용자의 전직명령권이 무제한적으로 허용되는 것이 아니라 합리적인 범위 내에서만 인정된다는 제한된 인사권설의 태도를 보이고 있다. 전직명령은 업무상 필요성이 있고, 전직에 따른 근로자의 생활상 불이익이 통상 감수할 수 있는 정도이거나, 불이익이 있더라도 업무상 필요성과 비교하여 근로자가 감수해야 할 정도를 넘지 않는 경우에 한하여 정당성이 인정된다고 본다.

III. 전직의 제한

1. 직무내용·근무지의 약정이 없는 경우

(1) 개념

- 근로계약이나 취업규칙, 단체협약 등에서 근로자의 직무내용이나 근무지에 대하여 구체적인 약정이 없는 경우를 말한다.

(2) 제한

- 사용자는 인사권에 기초하여 근로자를 전직시킬 수 있지만, 이 역시 업무상 필요성과 생활상 불이익을 비교衡量하여 재량권의 한계를 준수해야 한다.

2. 직무내용·근무지의 약정이 있는 경우

(1) 개념

- 근로계약이나 취업규칙, 단체협약 등을 통해 근로자의 직무내용이나 근무지가 특정된 경우를 말한다.

(2) 제한

① 원칙

- 특정된 직무 또는 근무지에 대한 근로자의 개별적인 동의 없이 전직을 명할 수 없다.

② 예외

- 다만, 단체협약이나 취업규칙 등에 포괄적 동의 조항이 있는 경우, 해당 조항에 따라 전직이 가능하며, 이 경우에도 전직명령의 정당성 유무는 위 II. 2.의 검토에서 제시된 판례의 기준에 따라 판단하게 된다.

IV. 부당전직의 효과

1. 부당전직에 대한 구제[근기법 제28조 제1항]

(1) 개념

- 사용자의 전직명령이 재량권을 일탈 또는 남용하여 정당성을 인정받지 못하는 경우를 의미한다.

(2) 구제 절차

- 근로자는 부당전직에 대해 근로기준법 제28조 제1항에 따라 그 효력이 발생한 날부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제신청을 할 수 있다.

(3) 구제 내용

- 노동위원회는 부당전직으로 판정할 경우 사용자에게 원직복직 등의 구제명령을 내릴 수 있다.

2. 부당전직과 징계

(1) 징계의 문제

- 부당전직 명령에 대해 근로자가 이를 거부하였다는 이유로 사용자가 근로자를 징계하는 경우, 이 징계는 정당한 업무명령 거부가 아니므로 그 징계 처분은 무효로 판단된다.

(2) 근거

- 정당성을 상실한 전직명령은 효력이 없으므로, 근로자는 이를 따를 의무가 없다. 따라서 그 불이행을 이유로 한 징계는 징계사유의 부존재로 인해 부당하다.

3. 관련 판례

- 판례는 전직명령의 정당성 판단 시 전직의 업무상 필요성, 근로자의 생활상 불이익, 근로자 본인과 합의 등 신의칙상 요구되는 절차의 이행 여부 등을 종합적으로 고려한다. 특히, 근로자가 전직을 거부할 만한 합리적인 이유가 있는 경우에는 업무상 필요성이 크더라도 부당하다고 판단할 수 있다.

V. 결론

- 전직은 사용자의 인사권에 속하는 사항이나, 이는 무제한적으로 허용되는 것이 아니라 근로기준법 및 판례가 제시하는 정당성 기준, 즉 업무상 필요성, 생활상 불이익과의 비교 형량, 신의칙상 절차 등을 준수하는 범위 내에서만 허용된다. 부당한 전직에 대해서 근로자는 노동위원회를 통한 구제절차를 이용할 수 있다.